

1500744-44.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... registrar se referir a recidiva a delito de tráfico.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar RENATO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, II (escalada) c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, às reprimendas de 01 (um) ano de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 05 (cinco) dias-multa, o unitário no piso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquárius

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjisp.jus.br

1500744-44.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500744-44.2022.8.26.0617 2022/000523

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO APARECIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

RENATO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 155, § 4º, II (escalada) do Código Penal, porque, segundo narrou a inicial, no dia 01.06.2022, na Avenida Salinas, 3435, Bosque dos Eucaliptos, nesta cidade e comarca, tentou subtrair para si, mediante escalada, bens de valor que encontrasse no interior da serralheria ali existente, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia em 14.06.2022 (fl. 63), o réu foi citado pessoalmente (fl. 77), apresentando defesa (fls. 84/85).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 87/89), foi colhida a prova oral e o

réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos exatos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou o afastamento das qualificadoras; o reconhecimento da tentativa; a fixação da pena no mínimo legal; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decidido.

O réu, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, dizendo que realmente transpôs o muro da serralheria para subtrair sucata que avistou do lado de fora, sendo preso pela polícia. Está arrependido (arquivo digital).

A vítima FLÁVIO AUGUSTO SANCHES DA SILVA declarou que na data visualizou pelas câmeras de segurança o réu transpor o muro da serralheria, acionando a polícia, que o prendeu em flagrante (arquivo digital).

O policial militar MATHEUS GOMES, ouvido em juízo, afirmou que acionado pela vítima, prendeu o réu em flagrante no interior do estabelecimento comercial ventilado (arquivo digital).

O laudo pericial às fls. 107/117 atesta que o acesso ao interior do imóvel, muito provavelmente, se deu mediante escalada do muro lateral direito de 2,7 metros de altura. O respectivo muro apresentava ainda cerca de arame farpado na sua parte superior totalizando 3,2 metros de altura. No lado externo do muro lateral direito, constatou-se a existência de danos de sujidades de aspecto recente compatíveis com as deixadas durante a prática de escalada.

A confissão do réu, aliada à palavra da vítima, relato do policial e prova pericial, são elementos suficientes a demonstrar a existência e autoria delitivas.

O crime foi tentado na medida em que a consumação foi impedida pela chegada dos policiais. Ante o iter percorrido (réu acessou o interior do galpão e se escondeu embaixo de um caminhão que ali se encontrava), a redução pela tentativa deve dar-se da metade.

A qualificadora da escalada é demonstrada pelas provas oral e pericial. De fato, o ingresso no imóvel pelo muro de alvenaria, com cerca na sua parte superior, configurou meio anormal e dificultoso, já que media aproximadamente 3,2 m de altura.

Diante deste quadro, e por ausentes excludentes legais, a condenação do acusado nas penas do art. 155, § 4º, II (escalada) c.c. art. 14, II, do Código Penal, é medida que se impõe, anotando tratar-se de mero erro material na denúncia a não capitulação do 14, II, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, visto que a vítima informou não ter sofrido prejuízo.

Resta fixar as reprimendas.

Os antecedentes serão valorados na segunda etapa, já que, ante a reincidência (condenação referente ao processo nº 0053836-49.2013, da 5ª Vara Criminal local,

com trânsito em julgado para o Ministério Público em 27.05.2015 e para Defesa em 10.07.2015 – fls. 31/32, cujo lapso depurador não se escoou, porquanto a data prevista para o fim da execução era 22.10.2020 – fl. 39), não podem ser levados em conta neste passo, sob pena de bis in idem.

Assim o teor da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Nada há nos autos a desabonar sua conduta social ou personalidade.

A motivação do crime foi a ordinária à espécie, qual seja, locupletamento patrimonial.

As circunstâncias e consequências foram comuns.

Em nada contribuiu o comportamento da vítima para a prática do crime.

Diante desse quadro, em que são favoráveis as circunstâncias judiciais, o juízo de reprovação (culpabilidade) também é o comum, motivo por que fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa (art. 49, caput, do Código Penal), o unitário no piso legal (art. 49, § 1º, do mesmo Codex), à falta de dados acerca da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, a agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, valioso meio de prova que confere ao julgador a certeza moral de uma condenação.

Aliás, a atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, tendo a Corte Superior decidido a matéria em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, com efeito vinculante:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido"

(Resp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Inexistem causas especiais de aumento.

Ante a tentativa, diminuo as penas na metade, pelas razões já expostas, ficando definitivamente estabelecidas em 01 (um) ano de reclusão, afora 05 (cinco) dias-multa, o unitário no piso.

A despeito da reincidência, são ao acusado favoráveis as circunstâncias judiciais, pelo que o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, "b", e parágrafo 3º). Nessa direção o verbete da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. Essa conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A reincidência do réu em crime doloso obsta a concessão do sursis (art. 77, I, do Código Penal), e a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, não sendo ela, ademais, socialmente recomendável in casu, valendo registrar se referir a recidiva a delito de tráfico.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar RENATO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, II

(escalada) c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, às reprimendas de 01 (um) ano de reclusão (regime inicial semiaberto), além de 05 (cinco) dias-multa, o unitário no piso legal.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade. Em caso de recurso, será incontinenti expedida guia de execução provisória, a fim de que o sentenciado seja inserido no regime a que condenado.

Recomende-se onde se encontra.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 03 de agosto de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA